Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 14.11.2022, esaurita la discussione e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

MOTIVAZIONE DI SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39166 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: azione di accertamento e di condanna ed altro, vertente

TRA

Parte_1 **(P. I.** *P.IVA_1* **), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.** *Parte_2* **,** elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di Santa Costanza n. 46, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Mancini e Maria Berti, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

CP_1 **(P.I.** *P.IVA_2* **), in persona dell'Amministratore Unico,** sig.ra *CP_2* , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Buccari n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Bruno Forti ed Emanuele Bove, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI

come in atti

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Artt. 132 – 429 c.p.c.

I. *In limine litis* va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. Con atto di citazione regolarmente notificato la società *Pt_1* *[...]* in persona del legale rappresentante pro tempore *Parte_3*

[...]

ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la società CP_1 [...] in persona dell'amministratore unico CP_2 , al fine di convalidare lo sfratto per morosità e ottenere l'ingiunzione per il pagamento di euro 7.000,00 a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione del mese di febbraio e marzo 2017, nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali. Con vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l'intimato che, contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda, ha precisato le seguenti conclusioni:

"CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

Nella presente fase cautelare, non convalidare lo sfratto in ragione della presente opposizione né pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in ragione della fondatezza su prova scritta della stessa.

Ci si oppone, altresì, alla concessione di ingiunzione di pagamento ex art. 658 c.p.c..

Nella fase di merito, accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento di Parte_1 alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione sottoscritto e quindi risolvere lo stesso ex art. 1453 c.c., ovvero, in via subordinata, annullarlo ex art. 1493 c.c. e comunque condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente subito da CP_1 nella misura di €. 198.212,96 a titolo di danno emergente e di €. 30.000,00 a titolo di lucro cessante e quindi condannarla al pagamento della somma complessiva di €. 228.212,96 nonché alla restituzione dei canoni e del deposito cauzionale versato (art. 17 del contratto) ovvero di quella maggiore o minore ritenute di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i titoli e le ragioni esposte nella precedente narrativa ovvero occorrendo anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio."

A tal fine ha esposto ed dedotto:

- il mancato rispetto dell'art. 5 del contratto di locazione nella parte in cui prevede l'obbligo di subordinare qualunque propria azione, nel caso di mancato pagamento dei canoni di locazione, alla preventiva intimazione ad adempiere ex art. 1454 c.c.;

- l'inidoneità del locale per l'uso pattuito a causa di un grave abuso edilizio costituito da un soppalco mai sanato e non sanabile e di cui il locatore aveva occultato e/o omesso di dichiarare la natura di abuso;

- l'inadempimento del locatore ex art. 1460 c.c., quale presupposto per la sospensione del pagamento dei canoni di locazione;

- la non ricorrenza dei presupposti per la concessione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.;

- la responsabilità risarcitoria del locatore a favore del conduttore;

- il dolo contrattuale per aver taciuto l'irregolarità urbanistico-edilizia dell'immobile e per aver taciuto che lo stesso immobile è oggetto di un procedimento con il Condominio che aveva proposto domanda giudiziale per la consegna dello stesso locale al fine di potervi svolgere consistenti opere di rinforzo murario;

- il danno subito da parte conduttrice che ha dovuto effettuare i lavori di ristrutturazione del locale per poterlo adeguare all'uso pattuito;

- il danno deve quantificarsi sotto forma di perdita subita e mancato guadagno.

Stante l'intervenuta opposizione, il Tribunale, con ordinanza del 3.6.2017, ha disposto il rilascio dell'immobile ed il mutamento del rito, concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e di replica nonché di documenti in Cancelleria.

Nella memoria integrativa parte attrice ha dato atto che la morosità si è aggravata, non essendo stati i canoni pagati fino all'effettivo rilascio avvenuto in data 11.01.2018.

Ha, indi, precisato le conclusioni: "*piaccia all'Ill.mo Tribunale, per i motivi esposti nella precedente narrativa ed in atto di intimazione di sfratto:*

rigettare le domande tutte avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, ovvero comunque non provate;

previa - ove ritenuto - conferma dell'emessa ordinanza di rilascio, dichiarare con sentenza la risoluzione del contratto di locazione inter partes concluso, in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista all'art 5 del contrato di locazione - ex art 1456 c.c. – ovvero, in ogni caso, per grave inadempimento della conduttrice ex art 1455 c.c.; in ogni caso con il rigetto dell'opposizione e con la condanna dell'opponente intimata al rilascio immediato dell'immobile;

condannare la conduttrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Parte_1 dei canoni di locazione tutti scaduti ed indicati in atto di intimazione e comunque scaduti e da scadere fino all'esecuzione e al conseguente rilascio dell'immobile, nonchè delle spese dell'intimazione, oltre interessi al tasso previsto ex D Lgs 230/2002, anche ai sensi dell'art 1284 co.4 c.c.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

In ogni caso, con piena espressa riserva per la locatrice – in esito all'inevitabile risoluzione contrattuale giudizialmente dichiaranda per clausola risolutiva espressa o comunque per inadempimento del conduttore – di ogni separata azione risarcitoria, anche in esito al rilascio dei locali e allo stato dei medesimi".

Nella memoria difensiva integrativa, la parte convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, con pedissequa istanza differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. allegando che con contratto del 27/07/2016 (doc. 1), la CP_1 avesse preso in locazione dalla Pt_1 i locali, ad uso commerciale facenti parte dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Elio Donato n. 13-15-17 così come risultanti, rappresentanti e distinti nella planimetria A, allegata allo stesso e controfirmata dalle parti (doc. 2); che ogni patto fosse stato riversato nel contratto di locazione di cui al punto precedente, che veniva regolarmente registrato all' Organizzazione_1 , in virtù del quale la CP_1 acquisiva la disponibilità dell'immobile per farne l'uso previsto (destinazione commerciale); che relativamente all'immobile locato fosse stata confermata e documentata, in sede di trattativa e all'atto della conclusione del contratto, la perfetta regolarità sotto ogni profilo ivi compreso, soprattutto, quella urbanistica. Condizione essenziale per

esercitarvi attività commerciale con contatto diretto con il pubblico (art. 6 contratto di locazione) previo rilascio del titolo abilitativo; che sottoscritto il contratto, *CP_1* avesse conseguito la disponibilità dell'immobile per ivi realizzare, a proprie spese, gli interventi necessari per ristrutturare ed allestire lo stesso in vista dell'apertura della propria attività commerciale come centro benessere; che aveva verificato che il soppalco già presente nei locali non era mai stato sanato (doc. 3) nonostante le rassicurazioni dell'Amministratore Unico della *Parte_1* Dott. *Parte_2* e dei proprietari della stessa, *Controparte_3* ed *Per_1* (docc. 4 e 5); che proprio il Sig. *Controparte_3* avesse sostenuto, nel corso delle trattative e in sede di firma del contratto, che i locali non presentavano alcuna irregolarità e che il soppalco fosse stato in precedenza oggetto di sanatoria circostanza invece rivelatasi non rispondente al vero; che in data 2.2.17, l'Architetto *Controparte_4* incaricata dalla *CP_1* di curare la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) commerciale per l'apertura del centro benessere presso i locali presi in locazione, avesse comunicato l'impossibilità di proseguire l'incarico attesa l'impossibilità della presentazione della *Pt_4* per via della presenza del soppalco di circa mq 90 e di altezza di circa mt 2 che risultava sprovvisto di qualsivoglia titolo abilitativo (doc. 6), non sanabile ai sensi della normativa attuale e qualificabile anche in termini di grave pregiudizio per l'idoneità statica della struttura intera (doc. 7); che quanto rappresentato fosse stato documentato ed accertato mediante visura storica (doc. 8); che la circostanza rappresentata fosse stata comunicata alla *Pt_1* in particolare al Sig. *Controparte_3*, che aveva confermato, di contro e ancora una volta, come l'intera struttura fosse stata completamente regolarizzata. compreso il soppalco: rassicurazioni, queste, manifestate anche agli Architetti *Tes_1* e *Tes_2* quali progettisti incaricati dalla *CP_1* dell'esecuzione dei lavori; che *Pt_1* non avesse trasmesso la documentazione attestante la regolarità della struttura, con particolare riferimento al soppalco sicchè la *CP_1* aveva dato incarico al proprio legale di inoltrare formale diffida alla consegna della richiesta documentazione concernente la legittimità del soppalco (docc. 9 e10); che stante l'ingente esborso di denaro sostenuto dalla *CP_1* per l'allestimento dei locali (vedi docc. da 28 a 35) e l'impossibilità per la stessa di avviare l'attività con conseguente grave perdita economica, la sottoscritta non avesse potuto far fronte al pagamento dei canoni; che era evidente come nel caso di specie *CP_1* fosse stata dalla *Pt_1* (che consegnava un bene inservibile all'uso, *aliud pro alio*) anche raggirata da momento che, prospettando circostanze e qualità del bene locato non rispondenti al vero, aveva indotto la prima a sottoscrivere un contratto che altrimenti non avrebbe mai concluso. Peraltro, la conduttrice aveva subito anche un rilevante danno avendo (fino all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) dovuto corrispondere canoni di locazione senza poter utilizzare i locali secondo l'uso convenuto, omettendo il pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio e marzo 2017 rendendosi morosa per il complessivo importo di € 7.000,00 oltre iva.

Alla data 26.6.17 fissata per l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario in esecuzione della prefata ordinanza, *CP_1* si era dichiarata

disponibile al rilascio del locale osservando che in considerazione della presenza di beni di propria proprietà di rilevante valore economico, Pt_1 si doveva fa carico della loro custodia. Controparte rifiutando la nomina a custode dei beni presenti *in loco* (impianti per come descritti da CP_1 in calce al verbale di accesso) aveva imposto all'ufficiale giudiziario di rinviare l'accesso per il rilascio alla data del 11.1.2018 (doc. 18). Nell'immobile erano presenti numerosi beni di CP_1 di natura impiantistica (*ex multis* costituiti dall'impianto di climatizzazione dell'intero locale) che in considerazione della loro natura di impianti tecnologici ad elevato valore commerciale (vedi doc. 27) aveva imposto oggi ad CP_1 di sostenere per la loro rimozione costi ingentissimi (che oramai la società non è più in grado di sostenere) con la certezza che gli stessi, una volta rimossi, vedranno notevolmente svilito il loro valore commerciale residuo. Peraltro, la disinstallazione comporterà un rischio di loro danneggiamento con ulteriore svilimento del loro valore. Conseguentemente i beni descritti e per come verranno anche compiutamente inventariati dall'ufficiale giudiziario in prosieguo di esecuzione, se non verranno rimossi dovranno essere integralmente risarciti nel loro intero valore di acquisto.

Ciò premesso ha formulato le seguenti conclusioni:

"CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento di Parte_1 alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione sottoscritto e quindi risolvere lo stesso ex art. 1453 c.c., ovvero, in via subordinata, annullarlo ex art. 1493 c.c. e comunque condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente subito da CP_1 nella misura di €. 198.212,96 a titolo di danno emergente e di €. 30.000,00 a titolo di lucro cessante e quindi condannarla al pagamento della somma complessiva di €. 228.212,96 comprensiva della restituzione dei canoni corrisposti e del deposito cauzionale versato (ex art. 17 del contratto) pari a complessivi ulteriori € 21.810,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenute di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 c.c., per i titoli e le ragioni esposte nella precedente narrativa ovvero occorrendo anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge trattandosi di debito di valore.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore della parte".

Con ordinanza del 11.12.2021 è stata disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, i cui termini sono stati prorogati per le ragioni diffusamente documentate in atti.

All'udienza di discussione, disposta l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa è stata e decisa mediante lettura del dispositivo, motivi riservati a 60 gg.

III. La domanda attorea è ammissibile e procedibile ma non meritevole di accoglimento.

Anzitutto nella fattispecie, non è operativa la clausola risolutiva espressa posto che, per precisa indicazione pattizia (v. art. 5 del contratto), essere avrebbe dovuto essere preceduta dall'apposita diffida

ad adempiere ex art. 1454 c.c., ciò che non emerge *ex actis* (al fascicolo sommario sono state allegate soltanto le richieste di pagamento relative al canone di febbraio 2017).

Né il locatore ha esternato, con l'intimazione per convalida di sfratto, la diffida ad adempiere del conduttore entro un termine prefissato ex art. 1454 c.c..

In secondo luogo il Tribunale concorda con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale la garanzia da eccezioni dilatorie, propria della clausola "*solve et repete"*, di cui all'art. 1462 c.c., non abbia un'efficacia tale da paralizzare in toto l'*exceptio inadimpleti contractus*, bensì resta correlata all'ambito di operatività dell'*exceptio non rite adimpleti contractus*, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale della controprestazione (v. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6697 del 16/07/1994) ma impedisce di opporre solo l'inesatto adempimento, con la conseguente riserva di ogni questione relativa ad una fase successiva alla solutio, salva la ricorrenza di gravi motivi idonei a determinare la sospensione della condanna, ai sensi del secondo comma dell'art. 1462 citato.

IV. Avuto riguardo al merito la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice nel versamento dei canoni dal febbraio 2017 sino al rilascio dell'immobile, avvenuto in data 11.1.2018 va disatteso.

Invero, per come risulta dall'esame analitica della documentazione allegata in atti nonchè di quella acquisita nel contraddittorio delle parti dal C.T.U., tra gli odierni contendenti è stato stipulato in data 27.7.2016, con decorrenza dal 1.8.2016, un contratto di locazione ad uso commerciale, avente ad oggetto il locale sito al piano terra della Via Elio Donato, con ingressi autonomi dai numeri civici 13-15-17 destinato ad esercizio commerciale come centro benessere. Il contratto è stato registrato presso l'agenzia di Roma 7^ il 1° agosto 2016 al n. 5427, serie 3T.

Il piano terra è di circa mq. 261,00, il piano soppalcato è composto di un unico ambiente, ha un'altezza costante di ml. 2,00 ed ha superficie utile di calpestio di circa mq. 92,00 (allegato11). Il piano soppalcato non compare nell'atto di acquisto del Notar *Persona_2* del 10.12.1986, rep. 1210 nè nell'anteriore di provenienza del Notar *Persona_3* del 10.4.1969, rep. 38347.

Per il maggior fabbricato sito in via Marziale n. 24, è stato rilasciato il provvedimento di abitabilità n. 400 in data 27 settembre 1951 ove testualmente si legge che i locali al piano seminterrato sono adibiti ad "1 autorimessa + 5 magazzini" (allegato 5). Poiché il provvedimento di agibilità riproduce fedelmente la destinazione urbanistica ed edilizia dei singoli cespiti come assentita nel progetto di costruzione e nella relativa licenza edilizia, si deve concludere che l'immobile in esame sia stato costruito come locale avente la destinazione originaria di "magazzino" in base al progetto. Non è stato ritenuto determinante in senso diverso il certificato storico castale datato 24 ottobre 1991 in cui si legge che si tratta di "grande locale per uso commerciale" perché le risultanze catastali non

sono probatorie ai fini urbanistico-edilizi quando, come in questo caso, vi sono documenti urbanistici che dimostrano chiaramente il contrario.

Quanto al soppalco l'ausiliario nominato dal Tribunale, il Geometra *Controparte_5* non ha reperito alcun titolo edilizio che possa far ritenere legittimata ex post (ossia mediante condono edilizio) la realizzazione del soppalco. Nondimeno questi ha verificato che in data 27 luglio 1989 sia stata protocollato presso il Genio Civile un "Certificato di Idoneità Statica" redatto dall'ingegnere *Per_3* di Francesco avente ad oggetto il soppalco, nel quale si dichiara che: *" ...dalle verifiche eseguite e dallo studio dei materiali e tecniche utilizzate, è stato possibile definire l'epoca di costruzione del soppalco che si aggira fra il 1965 ed il 1970 …".*

Tale attestazione, tuttavia, non consente di far ritenere il soppalco legittimo dal punto di vista urbanistico ed edilizio, trattandosi solamente di uno dei documenti espressamente previsti dall'articolo 35, comma 3, lettera "b)", della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (legge sul "primo condono"), che devono essere prodotti fra gli allegati necessari alla domanda di concessione in sanatoria quando ricorrano i presupposti ivi indicati.

A livello catastale, tale soppalco è stato rappresentato per la prima volta con la variazione catastale presentata il 30 aprile 2013 col protocollo RM0339618 come "giusta consistenza e ripristino situazione precedente" poiché – anteriormente – tale soppalco non era stato rappresentato al momento dell'accatastamento avvenuto solo in data 28 novembre 1991. Né di tale soppalco si trova descrizione nel certificato storico catastale del cessato catasto che è datato 24 ottobre 1991 in cui si legge testualmente che l'immobile è costituito da *"… grande locale per uso commerciale – piano seminterrato vani due …".* (allegato 4 all'elaborato peritale).

Alcuna domanda di concessione in sanatoria è stata,poi, prodotta in relazione a tale piano soppalco sicchè il Tribunale aderisce pienamente alla valutazione del C.T.U. secondo cui tale unità non sia legittima sotto il profilo urbanistico.

Non a caso ciò ha comportato l'impossibilità per la *CP_1* di presentare una Cila veritiera poiché il Tecnico redattore di tale strumento (che, come appresso si dirà, è indispensabile per lo svolgimento dell'attività da parte dell'attore) deve *" … attestare la conformità dell'immobile agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che è compatibile con la materia sismica e che … non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio".* L'unica soluzione tecnica approntata dal C.T.U. è la chiusura.

Il soppalco, che è abusivo, non è ovviamente nemmeno dotato di alcun certificato di agibilità. Vi è in atti, poi, certificato di idoneità statica depositato la genio Civile il 27 luglio 1989 che, tuttavia, non legittima urbanisticamente tale piano soppalco come sopra dimostrato.

Alla data della stipulazione era ed è, tuttora, vigente il D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 che ha liberalizzato il commercio al dettaglio nei locali con superficie inferiore a mq. 250, salvo casi speciali analiticamente indicati.

Tale normativa ha istituito lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che è stato concepito quale strumento di semplificazione

amministrativa per coordinare in un'unica attività tutti gli adempimenti richiesti per lo svolgimento d'impresa mediante la presentazione – esclusivamente in modalità telematica - della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente la dichiarazione dei requisiti soggettivi, morali e professionali del titolare nonché dei dati oggettivi attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e ambientale dei locali ove tale attività venga esercitata. Altra normativa di fondamentale importanza nel settore è contenuta negli articoli da 65 a 70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, a cui ha fatto seguito il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 contenente le norme regolamentari del suddetto SUAP. Infatti, tale D.P.R. 160/2010 identifica nello Sportello Unico l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. Il regolamento specifica (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica.

Successivamente, vi sono stati altri interventi normativi (D.Lgs. n. 147/2012, D.Lgs n. 222/2016 quest'ultimo entrato in vigore dopo la stipulazione del contratto di locazione di cui trattasi, abrogazione della Legge Regione Lazio n. 33/1999 mediante la legge regione Lazio n. 22/2019) ma i principi generali sono rimasti invariati.

Infatti, la modulistica predisposta a tal fine dal Comune di Roma e reperibile nel relativo sito richiede che la SCIA commerciale debba corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni che consentano di "auto-dichiarare" l'idoneità soggettiva ed oggettiva dei soggetti e dei locali allo svolgimento dell'attività segnalata.

L'architetto *Persona_4*, CTP di parte convenuta, ha poi inviato all'ausiliario ed al CTP di controparte i seguenti documenti in data 13 aprile 2021:

1) il certificato di idoneità statica (non asseverato da giuramento) redatto il 19 luglio 1989 dall'ingegnere *Per_3* di Francesco relativo al soppalco;
2) il sopra citato certificato storico del cessato catasto datato 24 ottobre 1991;
3) sentenza del TAR Lazio n. 139 del 19 febbraio 1993;
4) tre lettere dell'Avvocatura del Comune di Roma datate, rispettivamente, il 2 aprile 1993, il 6 maggio 1993 ed il 4 giugno 1993;
5) Determinazione Dirigenziale del *CP_6* Roma, *CP_7*, datata 6 febbraio 2019 con la quale è stata accertata la presenza di interventi edilizi abusivi ultimati consistenti nel soppalco e la comminazione della sanzione pecuniaria di euro 7.500,00;
6) ricevuta di pagamento della predetta sanzione pecuniaria.

Inoltre, in data 15 aprile 2021 ed in data 20 aprile 2021, ha inviato il contratto di locazione fra le parti nonché copia del parere favorevole espresso dalla Commissione per la disciplina del Commercio in data 4 aprile 1991 (con la ricevuta di pagamento della somma di lire 1.300.000 per la concessione comunale) e copia di un fonogramma della *Pt_5* 12 al XIX Gruppo dei Vigili urbani del 23 luglio 1993.

L'architetto Controparte_4 che è CTP di parte attrice, ha inviato al sottoscritto ed al CTP di controparte i seguenti documenti:

1) Pec del 13 aprile 2021 con la quale ha inviato la CTU redatta dall'architetto Persona_5 nella causa RG 56606/2017 ritenuta "pertinente ai quesiti";

2) documentazione consegnata a mano in data 20 aprile 2021 contenente una cartella nominata "comunicazione tra le parti" con mail inerenti il problema della legittimità del soppalco del 22 febbraio 2017 e del 23 marzo 2017; un'altra cartella nominata "spese" relativa tanto a "canoni di locazione" quanto ai "lavori di ristrutturazione"; e la proposta di conciliazione della parte attrice (di cui oltre si dirà);

3) Pec del 21 aprile 2021 in cui sono stati inviati tutti i predetti documenti già consegnati a mano il giorno prima 20 aprile 2021 nonché i capitolati e computi metrici non precedentemente consegnati;

4) Pec del 29 aprile 2021 con la quale ha inviato "il fac-simile della SCIA commerciale per l'attività prevista; la documentazione prevista dalla Org per l'autorizzazione; screenshot di quanto previsto dal Suap del Comune di Roma nel 2017; Scia di estetista dell'attuale gestore (con evidenziate le dichiarazioni non rispondenti allo stato dei luoghi e la mancanza di dichiarazione per attività in deroga per la sicurezza dei lavoratori); PDF con le misure del post-operam Org ai tempi CP_1 .

Dai documenti prodotti, si ricava inoltre che la società attrice abbia intrapreso anche una causa contro gli architetti che hanno redatto e presentato la Comunicazione Org_ Lavori Org_5 (CILA in breve) – causa pendente presso il Tribunale di Roma al n. RG56606/2017 – in quanto tale documento urbanistico era prodromico alla presentazione dalla SCIA da presentare presso il Org_6 per le finalità di cui sopra. La Org è stata presentata presso il CP_7 del Comune di Roma in data 31 agosto 2016 col protocollo n. CT/2016/74557 (e la successiva variante è stata presentata il 17 gennaio 2018 col protocollo n. 3816) ma - secondo il CTU architetto Persona_5 – contiene dichiarazioni mendaci circa la conformità dei locali ai regolamenti edilizi.

Il soppalco, in ogni caso, ha un'altezza costante di ml. 2,00 e ciò è difforme da quanto sancito dal Regolamento edilizio del Comune di Roma, che prevede un'altezza minima di ml. 2,40 per depositi e magazzini anche di attività commerciali. Alla stregua di tutte tali valutazioni a cui il Tribunale aderisce alle conclusioni del C.T.U. - motivate e frutto di puntuale accertamento di natura tecnica ed esami- secondo le quali il soppalco compreso nel locale in oggetto – stante la mancanza dell'altezza minima di ml. 2,40 - avrebbero dovuto essere oggetto di "condono edilizio" poiché quest'ultimo è l'unico strumento che possa derogare il Regolamento edilizio.

In ordine alle spese richieste da parte convenuta a titolo di perdita subita, esse sono pari ad euro 159.689,54, come da contabilità di fine-lavori redatta dagli architetti Tes_1 e Tes_2 e prodotta in atti. In base alla stima dei prezzari della Org_7 anno 2012 (applicato per le valutazioni fino all'anno 2016) e del prezzario della Parte nno 2016 (per le opere non identificate nel suddetto prezzario della Org_7 2012), emerge che l'importo di tali lavori è di euro 133.978,37 ma si tratta di

parametri che si riferiscono ai prezzi degli appalti dei lavori pubblici (allegato12). Pertanto, la differenza riscontrata di euro 25.711,17 (corrispondente a poco meno del 20%) è imputata dal ai maggiori costi praticati da imprese del mercato privato ed alle modalità di esecuzione dei lavori specialistici che sono stati eseguiti per ristrutturare ed attrezzare il locale in oggetto.

Il legittimo esercizio dell'attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere.

Nella fattispecie alcuna emergenza procedimentale dimostra che il conduttore fosse al corrente di tale abuso e della mancanza di un certificato di agibilità del soppalco mentre vi è prova che, per tale ragione, non abbia potuto ottenere la *Parte_4* (v. doc.5 dell'allegato di parte convenuta nella fase sommaria).

A nulla rileva che nell'intenzione del conduttore vi fosse quella di abbattere il soppalco.

Nondimeno l'appalto commissionato dalla parte convenuta appare aver riguardato lavori tesi all'esercizio di un'attività di centro benessere e non di commercio e vendita di prodotti al minuto, ciò che non è coerente con la destinazione di uso pattuita all'art.6 del contratto di locazione: commercio e vendita al minuto.

Orbene in punto di diritto va rilevato che nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della res (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto), dipendenti dalla situazione edilizia del bene, non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c..

Il carattere abusivo di una costruzione, mentre può senz'altro costituire fonte di responsabilità dell'autore nei confronti dello Stato, non comporta l'invalidità del contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme (v. testualmente Cass. Civ., *Sez.* 3 , Sentenza n. 17557 del 21/08/2020; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12275 del 27/05/2009; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 22/03/2004; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 28/04/1999, v., altresì, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 2034 del 20/03/1985; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 583 del 29/01/1982).

L'eventuale non conformità dell'immobile locato alla disciplina edilizia ed urbanistica non determina l'illiceità dell'oggetto del contratto, atteso che il requisito della liceità dell'oggetto previsto dall'art. 1346 c.c., è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e non al bene in sé (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19190 del 15/12/2003), né è illecita la causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., perché locare un immobile costruito senza licenza, né condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in

un determinato momento storico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 28/04/1999; v. espressamente, Cass. Civ., *Sez.* 3 , Sentenza n. 17557 del 21/08/2020).

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, la diretta inerenza della nozione di 'vizio' della cosa locata (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1578 c.c.) alla struttura materiale del bene, posto che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere a integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto.

Il più recente e condivisibile indirizzo di legittimità è nel senso di escludere, dal discorso sui vizi della cosa (oltre che da quello sulla validità contrattuale), tutti i casi in cui il bene concesso in godimento sia privo dei titoli amministrativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzazione della stessa cosa, in sé considerata (ossia, secondo la propria intrinseca destinazione economica), o in conformità all'uso convenuto tra le parti, dovendo tale questione integralmente risolversi sul terreno dell'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti (v., da ultimo, espressamente, Cass. Civ., *Sez.* 3 , Sentenza n. 17557 del 21/08/2020 in cui sono richiamate le pronunce di Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20796 del 20/08/2018 ed altresì Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15377 del 26/07/2016) e non già sul piano dei vizi della cosa locata, come pure un non trascurabile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni (incondivisibilmente) ritenuto di poter fare (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 15378 del 13/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 12286 del 07/06/2011).

L’esistenza di abusi e la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell’utilizzo della res può configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l’onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell’abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno in re ipsa (Cass. 21/08/2020, n. 17557 citata; 28/12/2021, n. 41744); ciò, peraltro, solo nel caso in cui, nella seconda ipotesi assunta, il locatore abbia assunto l’impegno di conseguire detti titoli ovvero se il loro ottenimento sia reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 4564, conformi a Cass. Civ., *Sez.* 3 - , *Sentenza n.* 17557 *del* 21/08/2020; N. 20796 del 2018 e N. 15377 del 2016. *Massime precedenti Difformi:* N. 15378 del 2018).

Condotto, pertanto, sul terreno dei prospettabili inadempimenti delle parti, il discorso sulla natura abusiva dell'immobile locato chiede dunque di risolversi nell'analisi degli interessi disposti in sede contrattuale, potendo individuarsi un eventuale inadempimento del locatore solo là dove il carattere abusivo dell'immobile concesso in godimento abbia in qualche misura inciso su un qualche concreto profilo di interesse del conduttore.

Va da sé che la concessione in godimento di un immobile abusivo non costituisca, peraltro, in alcun modo inadempimento, là dove il conduttore sia pienamente in grado di avvalersi dell'immobile senza

alcuna limitazione (v. Cass. Civ., *Sez.* 3 - , *Sentenza n.* 17557 *del* 21/08/2020).

Finché nessuna limitazione, contestazione o turbativa del godimento abbia condizionato la sfera del conduttore – spetta a quest'ultimo allegare e fornire la prova del concreto pregiudizio subito per effetto di tale particolare caratteristica giuridica del bene, dovendo escludersi il ricorso di alcun inadempimento del locatore, in ragione della mera circostanza, in sé, del carattere abusivo dell'immobile locato, non costituente, in quanto tale, un pregiudizio *in re ipsa* per il conduttore.

Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la *Parte_1* non abbia dimostrato il suo adempimento agli obblighi ex art 1575 c.c., essendo trasparsa l'impossibilità di un adeguamento dell'immobile locato né di una sanatoria; ciò a prescindere dalla questione se il locale fosse magazzino oppure locale commerciale.

Nè può valutarsi, sulla scorta della dicitura di stile contenuta all'art.6 del contratto di locazione che "*l'immobile è adatto all'uso convenuto*", che il conduttore fosse al corrente di simili vizi intrinseci dell'immobile all'uso convenuto, essendo emerso chiaramente, quanto meno sin dal febbraio 2017, che l'immobile non avrebbe potuto ottenere, quanto meno entro tempi utili al conduttore, il rilascio del certificato di agibilità ovvero della sanatoria relativamente alla porzione abusiva con possibilità di presentare la S.C.I.A.

Ritiene, pertanto, il Tribunale fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte e la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore (v. Corte di Cassazione Sez. III, 29/1/2021 n. 2154, secondo cui <<*Con riferimento alle condizioni che legittimano il conduttore a sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone, deve ormai ritenersi abbandonato, nella più recente giurisprudenza di questa Corte -v. Cass. 26/07/2019, n. 20322; Cass. 25/06/2019, n. 16917 e n. 16918; Cass. 22/09/2017, n. 22039; ma v. già anche Cass. 11/02/2005, n. 2855- l'orientamento più rigoroso che, con riferimento al rapporto locativo, ritiene legittima la sospensione, anche parziale, della prestazione gravante sul conduttore solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte - v., per tale indirizzo, Cass. 01/06/2006, n. 13133; 23/04/2004, n. 7772; 18/06/1999, n. 6125; 05/10/1998, n. 9863; 17/05/1983, n. 3411; 23/05/1962, n. 1172-. Tale superato orientamento non trova fondamento nell'articolo 1460 c.c., costantemente interpretato quale mezzo di autotutela, che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza. Si è in tal senso rammentato - sulla scorta e in continuità con consolidata giurisprudenza - da ultimo v. Cass. 29/03/2019, n. 8760 - il rilievo che, nell'istituto della sospensione dell'adempimento regolato dall'articolo 1460 c.c., assume il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex articoli 1175 e 1375 c.c., al quale del resto fa esplicito rimando l'articolo 1460, comma 2 là dove correla alla considerazione delle circostanze del caso concreto la valutazione della legittimità della sospensione secondo* "buona fede"*: correlazione che - si è osservato - non altrimenti può concretizzarsi se non nella* "commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazioni

coinvolte"*, ossia nella* "proporzionalità" *dei rispettivi inadempimenti (da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede: v. Cass. n. 2855 del 2005, cit.; Cass. 09/08/1982, n. 4457; 22/01/1985, n. 250; 20/06/1996, n. 5694). Per stabilire in concreto, dunque, se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice di merito deve verificare* "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" *(Cass. 04/02/2009, n. 2720; v. anche Cass. 10/11/2003, n. 16822). Ebbene, non vi è alcun dato positivo né ragione logica o sistematica che impongano di adottare, con riferimento al contratto di locazione, una interpretazione diversa ovvero una versione per così dire più limitata di tale strumento di autotutela e dei relativi presupposti>>*).

IV. Sulla scorta di quanto sinora delucidato e giudicato, va dichiarato l'inadempimento del locatore e di conseguenza accolta la domanda di risoluzione a far tempo dal febbraio 2017 a cui risale l'epoca in cui il locatore non ha fatto fronte alla richiesta di esatto adempimento proveniente al conduttore.

Il canone di febbraio 2017 e di marzo 2017 non va corrisposto poiché in quel momento il conduttore aveva, già, avuto prova dell'impossibilità di ottenere il certificato di agibilità, perché l'immobile era in parte abusivo.

A fronte di ciò, nonostante la richiesta di risoluzione del conduttore, formulata in via riconvenzionale nell'atto depositato in vista dell'udienza di convalida di sfratto del 3.5.2017, il conduttore non ha riconsegnato l'immobile al locatore spontaneamente. L'eccezione di compensazione relativa ad eventuali indennità corrispondenti al canone di locazione pattuito, oltre interessi legali, a far tempo dalla data fissata per l'esecuzione dello sfratto sino a tutto il 11.8.2018, essendo una eccezione in senso stretto non può essere rilevata d'ufficio (art. 1242 cc.).

L'importo di euro 9.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale, da restituirsi al conduttore oltre interessi legali dalla consegna del 27.7.2016 sino al rilascio.

Le pigioni corrisposte sino al gennaio 2017 sono dovute e non vanno restituite.

V. Le domande riconvenzionali di risarcimento del danno vanno disattese.

Il diritto al risarcimento della perdita subita in termini di danno emergente non è, allo stato, esigibile e liquido non essendo esso sufficientemente allegato e provato. *In primis* i rapporti di debito-credito tra la parte convenuta e l'appaltatore e tra la prima ed i professionisti sono oggetto di complesse, separate, contese giudiziali. In secundis l'emissione di fatture da parte di asseriti creditori non comprova la dovutezza del

credito e, soprattutto, l'effettività dell'esborso (V. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 22655 del 31/10/2011 Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato", o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato").

Le ulteriori domande risarcitorie, a titolo di perdita di chance e di lucro cessante vanno disattese poiché non provate all'esito del giudizio, nell'*an* e nel *quantum debeatur.*

Per il periodo successivo al 3.5.2017, trova applicazione anche l'art. 1227 c.c..

VI. Le ragioni della decisione e la parziale soccombenza reciproca costituiscono *"giusti gravi motivi"* per dichiarare la compensazione di un terzo delle spese di lite tra le parti costituite, incluse le spese di C.T.U.

Nella restante parte il governo delle spese segue la soccombenza di parte attrice e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte convenuta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del *quid disputatum* mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del *decisum*).

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea di risoluzione del contratto di locazione *de quo agitur* allegato in atti;

2. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, nel resto, le ulteriori domande attoree;

3. accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto: **a) dichiara** la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per inadempimento del locatore a far tempo dal febbraio 2017; **b) dà atto** dell'intervenuta

restituzione dell'immobile per cui è causa in data 11.1.2018; c) condanna l'attore a restituire alla convenuta l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 9.000,00, oltre interessi legali dal 27.7.2016 al soddisfo integrale;

4. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, nel resto le ulteriori domande riconvenzionali;

5. pone le spese di c.t.u. per due terzi a carico di parte attrice e per un terzo a carico di parte convenuta, come liquidate da separato decreto.

6. condanna parte attrice a rifondere, in favore di parte convenuta, le spese e le competenze di giudizio che, compensate della metà, liquida nella restante parte, in assenza di nota, in euro 3.800,00 oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge, oltre spese vive di mediazione.

Motivi a giorni 60.

Così deciso in Roma 14/11/2022

Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro